

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità — Schema

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 04

Contesto storico

- **Fino agli anni '70** → istituzionalizzazione dominante (segregazione)
 - **Anni '70 USA** → movimento attivisti disabilità (*Crip Camp*, 2020)
 - Sezione 504 Rehabilitation Act (1973) → prima norma antidiscriminazione USA
 - Proteste occupazioni uffici federali → applicazione forzata
 - **Anni '70 Ticino** → nascita associazioni
 - Atgabbes (1967)
 - Comunità Familiare
 - Fondazione Diamante (1978, da Atgabbes)
 - LISPI (1979) → figlia diretta di quel periodo
-

L'ONU

- **Fondazione** → 1945, missione: salvare future generazioni dalla guerra
- **Membri** → 193 stati (Svizzera: 2002; Italia: 1955)
- **Agenzie rilevanti**
 - OMS → classificazioni, linee guida (ICF)
 - UNICEF → bambini
 - UNESCO → beni culturali
- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** (1948) → radice di tutte le convenzioni e dei codici deontologici

- **3 tipi di diritti umani**

- Civili e politici (vita, libertà di riunione, religione)
- Economici, sociali e culturali (lavoro, istruzione, sicurezza sociale)
- Terza generazione (sviluppo, ambiente sano)

La CDPD — Dati fondamentali

- **Adozione** → 13 dicembre 2006, Assemblea Generale ONU
- **Entrata in vigore** → 3 maggio 2008 (internazionale)
- **Ratifica Svizzera** → 15 aprile 2014; in vigore 15 maggio 2014
- **Protocollo Facoltativo** → la Svizzera **non ha aderito**
- **Elaborazione** → gruppo misto: 27 stati + 12 ONG persone con disabilità + 1 istituzione diritti umani
- **Slogan** → "Niente su di noi, senza di noi"
- **Articoli totali** → 50

Struttura CDPD

Sezione	Contenuto
Preambolo	Principi universali, definizione di disabilità (non vincolante)
Art. 1–9	Scopo, definizioni, principi generali, obblighi
Art. 10–30	Diritti specifici
Art. 31–40	Messa in pratica e sorveglianza
Art. 41–50	Disposizioni finali, regole tecniche
Protocollo Facoltativo	Ricorso individuale al Comitato ONU

Perché una convenzione specifica?

- **Non** introduce nuovi diritti speciali
 - **Concretizza** come i diritti universali si applicano alla situazione delle persone con disabilità
 - Le persone con disabilità → stessi diritti di tutti + bisogni specifici
 - Es.: diritto al voto = universale; seggio inaccessibile = diritto negato in pratica
-

Definizione di disabilità (Preambolo, art. e)

- **Disabilità** → risultato dell'**interazione** tra persona con menomazioni e **barriere** del contesto
 - Barriere fisiche (architettoniche)
 - Barriere culturali
 - Barriere sociali e legislative
 - Non è nella persona — è nel rapporto persona-ambiente
 - In linea con il modello bio-psico-sociale (ICF)
-

Articoli cardine

Articolo	Tema	Contenuto chiave
Art. 1	Scopo	Proteggere e assicurare godimento di tutti i diritti umani; promuovere dignità
Art. 4	Obblighi generali	Adottare misure legislative; abrogare pratiche discriminatorie
Art. 8	Consapevolezza	Sensibilizzazione società, lotta a stereotipi, formazione inclusiva
Art. 19	Vita indipendente	Scelta del luogo di vita; sostegni per evitare istituzionalizzazione forzata
Art. 21		

Articolo	Tema	Contenuto chiave
	Accesso informazione	Informazioni nella forma comunicativa di propria scelta
Art. 24	Educazione	Integrazione scolastica a tutti i livelli; sostegni individualizzati; formazione continua
Art. 27	Lavoro	Mercato del lavoro inclusivo e non discriminatorio
Art. 29	Vita politica	Diritto di voto e di essere eletti; strutture accessibili; autorappresentanza
Art. 31	Statistica	Raccolta dati per pianificare politiche sociali concrete

Protocollo Facoltativo

- **Con il Protocollo** → ricorso individuale fino al Comitato ONU → parere vincolante
- **Senza il Protocollo** (caso Svizzera) → ci si ferma al Tribunale Federale → solo raccomandazioni ONU, nessuna sanzione
- Comitato ONU ha già valutato la Svizzera → risultato negativo su: istruzione, lavoro, scelta residenza

Situazione attuale in Svizzera

- **Iniziativa per l'Inclusione** → presentata 5 settembre 2024, 107.910 firme valide
 - Richieste: ratifica Protocollo · libera scelta residenza (art. 19) · inclusione formazione (art. 23) · lavoro inclusivo (art. 27)
- **Ricerca Pro Infirmis 2023** → 4 su 5 persone con disabilità si sentono discriminate
- **Sessioni parlamentari persone con disabilità**
 - 2023 federale → 44 persone → raccomandazioni al Consiglio Federale

- 2024 cantonale TI → 30 persone → 3 petizioni (Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Comuni)
 - 2026: 15 giugno (cantonale) · 21 ottobre (nazionale)
-

Lingua Facile

- **Basi CDPD** → Art. 9 (Accessibilità) + Art. 21 (Libertà espressione e accesso informazione)
- **Origine** → USA, anni '60-'70, movimenti auto-rappresentanza + famiglie persone con disabilità intellettiva
- **Scopo originale** → accesso alla formazione continua degli adulti con disabilità intellettiva
- **In Svizzera** → Pro Infirmis (15+ anni), gruppi di riletture con persone con disabilità intellettiva; in Ticino: Fondazione Diamante

Regole principali: - Parole semplici → niente metafore, acronimi, inglesismi, abbreviazioni - Frasi brevi → rivolte direttamente al lettore - Tempo presente - Layout lineare, carattere chiaro e grande

Destinatari: - Persone con disabilità intellettiva - Grandi anziani - Persone con bassa alfabetizzazione (analfabetismo di ritorno) - Persone di lingua madre diversa - Persone sorde (la LIS è strutturalmente più sintetica della lingua scritta)

Applicazioni in Ticino:

Ambito	Cosa	Dal
Votazioni cantonali	Oggetti in votazione in lingua facile	2019
Formazione (Atgabbes)	Opuscolo corsi in lingua facile	—
RSI	Notiziario radiofonico 11.45 + sito + WhatsApp	2025

Quadro legislativo ticinese: - **Mozione 1446 (2019)** → introduce lingua facile in Ticino - **Art. 13a Cost. TI (2022)** → diritto a comunicare con le istituzioni in forma adatta; riconoscimento lingua dei segni italiana (LIS)

Autori / Organizzazioni / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
ONU	Adozione CDPD	13.12.2006
Svizzera	Ratifica CDPD	15.04.2014
Inclusion Europe	Progetto Pathways II (Lingua Facile in Europa)	2011–2013
ANFFAS (Italia)	Traduzione linee guida Lingua Facile in italiano	—
Pro Infirmis	Servizio Lingua Facile in Svizzera	15+ anni
Fondazione Diamante (TI)	Gruppi di rilettura per Pro Infirmis	—
Adriano Previtali (Univ. Friburgo)	Analisi critica CDPD (Dossier atgabbes 2013)	2013
Mattia Mengoni (Istituto Miralago)	CDPD e istituti per invalidi (Dossier atgabbes)	2013
Atgabbes	Associazione famiglie TI, fondata	1967
Fondazione Diamante	Nata da Atgabbes	1978
Canton Ticino	Art. 13a Costituzione cantonale	2022

Parole chiave

CDPD · ratifica · Protocollo Facoltativo · diritti umani ·
disabilità come interazione · barriere ambientali · "niente su
di noi senza di noi" · Lingua Facile · art. 19 vita
indipendente · art. 21 accesso informazione · art. 24
educazione · art. 27 lavoro · art. 29 vita politica · ICF · LISPI
· Atgabbes · Pro Infirmis · art. 13a Cost. TI · lingua dei segni
italiana · autodeterminazione · inclusione